



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **18596/2015** del ruolo generale

TRA

Parte_1 e *Parte_2*

elettivamente domiciliati in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Simona Bozza; rappresentati e difesi dall'Avv. Iolanda Abate giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.

–ATTORI–

E

Parte_3

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Neglia e Alessandra Boecklin, che lo rappresentano giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.

–CONVENUTO–

Oggetto: divisione ereditaria di beni immobili – pagamento frutti civili per occupazione esclusiva di beni comuni – rimborso spese anticipate per il godimento di bene comune.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.03.2015, i germani **Parte_1** e **Parte_2** [...] convenivano in giudizio lo zio paterno **Parte_3** .

Esponevano all'uopo **1)**- di essere, per successione *mortis causa*, comproprietari, in ragione della quota del **25%** ciascuno, unitamente al convenuto, titolare della rimanente quota del **50%**, dei seguenti immobili: i)- appartamento sito in Roma alla Via Sicilia n. 42, piano terzo (quarto catastale), interno 11, di vani 8,5, distinto in catasto al foglio 472, particella 45, sub. 9; ii)- locale soffitta sito in Roma alla Via Sicilia n. 42, piano sesto, distinto in catasto al foglio 472, particella 45, sub. 25; **2)**- di essere altresì, sempre per successione, comproprietari, **Parte_1** , in ragione della quota di **3/24**, **Parte_2** , in ragione della quota di **9/24**, unitamente al convenuto, titolare della rimanente quota di **12/24**, del locale cantina sito in Roma alla Via Orto di Napoli n. 6, piano interrato, distinto al catasto al foglio 469, particella 186, sub. 16; **3)**- che il convenuto aveva goduto in via esclusiva - dell'appartamento di Via Sicilia n. 42, int. 11, dal 1993 al 2000 e dal 2014 all'attualità, presso il quale, unitamente ai figli, egli esercitava la propria attività professionale, e - del locale soffitta della stessa Via Sicilia n. 42, dal 1993 all'attualità.

Concludevano pertanto chiedendo -che, dichiarato lo scioglimento della comunione, venisse disposta la divisione degli immobili comuni ovvero la loro vendita in caso di indivisibilità, e -che il convenuto venisse condannato al pagamento dei frutti civili relativi al godimento esclusivo dell'appartamento di Via Sicilia n. 42, int. 11 e della soffitta di Via Scilia n. 42; con vittoria di spese.

Costituitosi in giudizio il convenuto **Parte_3** , aderiva all'avversa domanda di scioglimento della comunione; assumeva, tuttavia, nel merito -che l'appartamento di Via Sicilia n. 42, int. 11, era stato sempre a disposizione degli attori, i quali lo avevano direttamente utilizzato, per l'esercizio delle loro rispettive professioni del periodo 2000-2014, -che la soffitta di Via Sicilia n. 42 era stata sempre occupata dai documenti e gli elaborati grafici prodotti dallo studio professionale di famiglia, aperto dall'Ing. **Persona_1** , rispettivamente padre dello stesso convenuto e nonno degli attori, -che l'appartamento di Via Sicilia era divisibile in natura, in due distinte porzioni immobiliari. -che gli attori, dopo la morte del padre Ing. **Persona_2** , fratello del convenuto, non avevano più partecipato alle spese dallo stesso convenuto sostenute per le utenze di energia elettrica e gas, talché essi erano tenuti al pagamento della relativa quota di spettanza; e concludeva pertanto chiedendo -che venisse disposto lo scioglimento della comunione, con assegnazione, ai sensi dell'art. 718 c.c., della porzione in natura, a lui spettante, dell'appartamento in Via Sicilia n. 42, int. 11, e -che venisse respinta l'avversa domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all' Ing. *Persona_3* anche al fine di determinare la divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di divisione.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 19.12.2019.

Successivamente, venivano quindi disposti opportuni aggiornamenti ed integrazioni della consulenza tecnica d'ufficio già elaborata e depositata dallo stesso Ing. *Persona_3*

All'udienza del 23 febbraio 2022, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Della ricognizione del compendio immobiliare oggetto di comunione

Devesi preliminarmente osservare che è documentato e pacifico tra le parti che esse siano, per ragioni di successione *mortis causa*, comproprietarie **1)**- gli attori, in ragione di quota pari al **25%** ciascuno, ed il convenuto, in ragione di quota pari al **50%**, i)- dell'appartamento sito in Roma alla Via Sicilia n. 42, piano terzo (quarto catastale), interno 11, di vani 8,5, distinto in catasto al foglio 472, particella 45, sub. 9, e ii)- del locale soffitta sito in Roma alla Via Sicilia n. 42, piano sesto, distinto in catasto al foglio 472, particella 45, sub. 25; **2)**- l'attrice *Parte_1*, in ragione di quota pari a **3/24**, l'attore *Parte_2*, in ragione di quota pari a **9/24**, ed il convenuto, in ragione di quota pari **12/24**, iii)- del locale cantina sito in Roma alla Via Orto di Napoli n. 6, piano interrato, distinto al catasto al foglio 469, particella 186, sub. 16.

II]- Della divisione tra gli attori conclusa in corso di causa

Nel corso del giudizio, precisamente in data 23.3.2016, gli attori *Parte_1* e *Parte_2* [...] hanno, tra loro, stipulato atti di divisione e di permuta aventi ad oggetto, tra l'altro, tutti gli immobili del presente giudizio di divisione v. (v. verbale ud. 4.4.2016; cfr. visure ipocatastali, in fascicolo di parte attrice).

In particolare, con i detti atti, *Parte_2* ha ceduto alla sorella *Parte_1* tutte le quote di sua proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio di divisione, per cui la seconda è divenuta comproprietaria degli stessi, in ragione della complessiva maggior quota del **50%** (v. verbale ud. 4.4.2016).

Consegue che, come richiesto dagli attori stessi (v. verbale cit.), la presente divisione dovrà essere attuata con riferimento alle quote quali risultanti all'esito dei descritti atti di disposizione.

III]- Dello scioglimento della comunione

La domanda di scioglimento della comunione, come formulata dalla parte attrice e condivisa dal convenuto, è senz'altro fondata; e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, I co, c.c., che, come noto, attribuisce a ciascuno dei comunisti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri partecipanti, lo scioglimento della comunione, così riconoscendo, ad ognuno di essi, un vero e proprio diritto potestativo.

IV]- Delle modalità divisionali

1)- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'appartamento di comune proprietà, sito in Roma alla Via Sicilia n. 42 int. 11, che, nell'ambito della presente divisione, costituisce l'immobile in assoluto di maggior valore (€ 1.130.000,00, a fronte degli altri, soffitta e cantina, di valore rispettivamente pari a € 11.000,00 e € 66.000,00), non è comodamente divisibile in natura ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. (*“Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili... e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”*); per cui, non avendone alcuno degli eredi condividenti chiesto l'attribuzione per intero, lo scioglimento della comunione deve essere attuato mediante vendita dell'appartamento stesso e successiva ripartizione del ricavato secondo le quote di comproprietà di ciascuno dei condividenti.

L'immobile in questione, infatti, sebbene di ampia superficie, pari a mq 175,91 netti, dispone di un solo locale bagno, collegato ad una colonna di scarico delle acque nere corrente sulla parete affacciata sul cortile condominiale, per cui, il relativo frazionamento in due unità richiederebbe necessariamente la creazione di un nuovo bagno nella parte dell'immobile stesso opposta rispetto alla detta parete (v. ctu in data 18.9.2016); mentre, **i)-** dalla consulenza tecnica elaborata dall'Ing. Persona_3 in data 18.9.2016, metodologicamente corretta ed immune da vizi logici, emerge, che *“non è possibile creare un altro bagno, diametralmente opposto alla colonna di scarico posta nel cortile, ad una distanza di circa 11.00 m., perché gli scarichi delle acque devono passare necessariamente nell'altra unità immobiliare, andando così a creare una servitù di passaggio e di servizio per la tubazione di scarico delle acque nere, pertanto, la divisione risulta “non essere comoda” dal punto di vista impiantistico, oltre ad non avere una pendenza adeguata per lo “scolo” delle acque nere, che dovrà essere forzato*

tramite una pompa elettrica” (ctu in data 18.9.2016, nella quale, a p. 15), e ii)- dalla successiva relazione integrativa in data 30.4.2021, si evince, in modo definitivo, che comunque: *“l’immobile “non è comodamente” divisibile, in quanto dovrà essere creato un altro bagno ad una distanza di circa 9.25 m.(ed oltre $9.25 + 1.00 + 0.60 = 10.85$ m.) dal filo esterno della parete del cortile (Figura 5). La soluzione sia dello scarico a gravità che di quello in pressione, a servizio del nuovo bagno, non è fattibile in quanto la nuova condotta non può essere realizzata al di sotto dell’attuale pavimento essendo lo spessore disponibile del solaio (escluso pavimento) pari a 14,5 cm (Figura 2 : situazione attuale +14.5 cm) contro i 22,8 cm necessari per la posa in opera della nuova tubazione (Figura 4 : situazione futura +22.8 cm) con una differenza di $22.8 - 14.5 = 8,3$ cm. Ciò significa che la nuova tubazione, per essere realizzata “dovrebbe fuoriuscire” dall’attuale pavimento di 8,3 cm (tratto A-B – Figura 5). Si precisa ancora che l’allaccio del nuovo scarico avverrebbe in corrispondenza di un discendente a servizio di altra unità immobiliare, che tra l’altro non compare nel progetto estratto presso l’ **Org_1** Capitolino del Comune di Roma (Allegato 2). Anche nell’ipotesi di allaccio al discendente condominiale (Tratto A-C - Punto C – Figura 5), non è garantita la fattibilità in quanto tale collegamento dovrebbe attraversare l’anima dei travetti in ferro presenti all’interno del solaio, mettendo in pericolo la staticità dello stesso. Pertanto, si ribadisce, che l’immobile “non è comodamente” divisibile, per quanto sopra esposto e la sua eventuale divisibilità non si adatta costruttivamente alla “regola dell’arte” e al “buon costruire” (v. relazione integrativa cit., spec. pp. 16 e 17).*

Per cui la pretesa della parte attrice di ottenere, in sede di divisione, l’assegnazione di una parte in natura dell’immobile in discussione, corrispondente alla sua quota di comproprietà, risulta priva di fondamento, vuoi perché il frazionamento dell’immobile stesso in due distinte unità, genererebbe necessariamente, a vantaggio di una di esse, una permanente servitù di scarico delle acque nere, avente ad oggetto anche le accessorie attività di ispezione e manutenzione delle relative tubazioni (v. ctu in data 18.9.2016, cit. p. 5), vuoi perché esso, i)- con riferimento ad una delle due alternative ipotesi di intervento che implica un rialzo di ca. 8.3 cm delle tubazioni rispetto al pavimento, per tutto il loro percorso di m. 9,5, non sarebbe tecnicamente praticabile, senza rilevante pregiudizio per la fruibilità ed il decoro delle unità medesime, con conseguente inevitabile – secondo comuni regole di esperienza - relativo significativo deprezzamento, ovvero, ii)- con riferimento all’altra ipotesi di intervento prospettata, comprometterebbe addirittura, la tenuta statica del solaio dell’appartamento di comune proprietà (v. relazione integrativa cit., spec. pp. 16 e 17)); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i presupposti della “non comoda divisibilità”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 720 c.p.c., sono “costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzazione a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto

porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (v. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ. n. 21612/21, n. 25888/16, n. 1238/2012; n. 3535/07).

2)- Anche, con riferimento ai restati due immobili, ossia la soffitta di Via Sicilia n. 42 e la cantina di Via dell'Orto di Napoli n. 6, i quali non sono stati richiesti in assegnazione dal alcuno dei condividenti e non sono anch'essi all'evidenza, per dimensione e struttura, divisibili in natura, lo scioglimento della divisione non può che essere attuato mediante relativa vendita.

V]- Della domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento, *pro quota*, dei frutti civili relativi al godimento esclusivo dell'appartamento di Via Sicilia n. 42, int. 11 e della soffitta di Via Scilia n. 42

La domanda in esame, comprensiva, per definizione, della cd. indennità di occupazione, quale ristoro per il mancato godimento dei beni comuni, non può essere accolta; poiché, in difetto di ogni elemento di prova in ordine alla esclusione degli attori, ad opera del convenuto, dal godimento degli immobili stessi (sul punto, gli attori stessi non hanno chiesto l'ammissione di alcuna prova – v. relative memorie ex art. 183, VI co, n. 2), la semplice circostanza, non contestata, che essi non siano stati da questi ultimi materialmente utilizzati, escluso, quanto all'appartamento di Via Sicilia n. 42, int. 11, il periodo 2020-2014, è, di per sé, inconferente; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità”* (così, Cass. Civ. n. 5156/12; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 20394/13, n. 14213/12, n. 7881/11, n. 17208/08).

VI]- Della domanda riconvenzionale di condanna degli attori al rimborso, *pro quota*, delle spese sostenute per le utenze di energia elettrica e gas

La domanda riconvenzionale in esame deve essere dichiarata inammissibile poiché essa, quale dal convenuto originariamente formulata nel corpo della comparsa di costituzione – seppure non espressamente ripetuta nelle conclusioni – in forma incompleta ed in termini del tutto generici, senza alcuna indicazione in ordine all'ammontare delle spese sostenute e di quelle richieste nonché ai relativi periodi di somministrazione di energia elettrica e gas, come tale insuscettibile di essere fatta oggetto di puntuale attività difensiva da parte degli attori e quindi di alcuna valutazione da parte del Giudice (*“C'è invece da ricordare che i convenuti non hanno mai corrisposto l'importo delle utenze di luce e gas per riscaldamento. In proposito va chiarito che i due fratelli, Per_2 e Parte_3 [...] avevano concordato che l'uno avrebbe pagato l'elettricità, e l'altro il gas,*

conguagliando a fine anno. Deceduto L'ing. **Per_2** i suoi eredi non hanno più provveduto, onde il convenuto è loro creditore a tale titolo nella misura che verrà accertata in corso di causa, al pagamento della quale, riconvenzionalmente, debbono essere tenuti gli attori, con rivalutazione ed interessi” – v. atto di citazione, p. 5; e ancora “Come accennato in punto di fatto, gli attori non hanno mai rimborsato le utenze. Queste, come detto, erano ripartite tra i due fratelli, **Per_2** e **Parte_3** : l'uno pagava il gas, anche del riscaldamento, l'altro la luce e, alla fine dell'anno, veniva effettuato il conguaglio. Dopo il decesso di **Persona_2** i suoi eredi hanno cessato, sebbene richiesti, di corrispondere quanto di loro spettanza. Della somma dovuta si fornirà prova, con precisazione che la richiesta è contenuta nei limiti della prescrizione maturata, ma con rivalutazione e interessi, trattandosi, in questo caso, di debito di valore, per mancata restituzione di anticipazioni” – v. atto di citazione, p. 11) -, fu, colle medesime modalità, dal convenuto stesso reiterata colle memorie ex art. 183, VI co, n.1 c.p.c. (“Nel riportarsi a quanto dedotto a p. 11, cpv 4°, della comparsa di risposta, si precisa, e si chiede riconvenzionalmente che gli attori siano condannati a corrispondere l'importo delle utenze pagate interamente dal convenuto, ma non rimborsate dagli attori, nella misura che risulterà in corso di causa, con rivalutazione ed interessi” – v. memorie cit., p.1); mentre fu finalmente precisata, con riferimento all'esborso totale di € **19.338,21** e mediante contestuale deposito delle fatture emesse dalla **CP_1** , solo colla successiva memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c., allorquando la stessa attività di precisazione della domanda era, ai sensi dell'art. 183, VI co, n. 1, c.p.c., ormai irreversibilmente preclusa.

VII]- Della prosecuzione del giudizio per l'attuazione delle operazioni divisionali

Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'attuazione delle operazioni divisionali, da svolgersi secondo le modalità individuate sub II]-

VIII]- Del regolamento delle spese processuali

Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dispone lo scioglimento della comunione ereditaria, quale, in atto, esistente tra la sola attrice

Parte_1 e il convenuto **Parte_3** , in ragione di quote pari al **50%**

ciascuno, avente ad oggetto la piena proprietà dei seguenti immobili: **i)**- appartamento sito in Roma alla Via Sicilia n. 42, piano terzo (quarto catastale), interno 11, di vani 8,5, distinto in catasto al foglio 472, particella 45, sub. 9; **ii)**- locale soffitta sito in Roma alla Via Sicilia n. 42, piano sesto, distinto in catasto al foglio 472, particella 45, sub. 25; **iii)**- locale cantina sito in Roma alla Via Orto di Napoli n. 6, piano interrato, distinto al catasto al foglio 469, particella 186, sub. 16

-dichiara che i beni oggetto della detta comunione non sono comodamente divisibili in natura; e che conseguentemente il disposto relativo scioglimento deve essere attuato mediante vendita dei beni medesimi;

-respinge la domanda di condanna al pagamento, *pro quota*, dei frutti civili relativi al godimento esclusivo dell'appartamento di Via Sicilia n. 42, int. 11 e della soffitta di Via Sicilia n. 42, quale dagli attori *Parte_1* e *Parte_2* proposta nei confronti del convenuto *Parte_3* ;

-dichiara inammissibile la domanda di condanna al rimborso, *pro quota*, delle spese sostenute per le utenze di energia elettrica e gas, quale da esso convenuto *Parte_3* proposta nei confronti degli attori;

-rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per le successive operazioni divisionali;

-spese alla sentenza definitiva.

Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2022.

Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan